

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2588/2533

บริษัท เซ เรบอส (ประเทศไทย)
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์นำเข้าฝาชวดอลูมิเนียมชนิด 1.5 และ 2.5 ออนซ์ จากบริษัทผู้จำหน่ายในต่างประเทศ ครั้งสุดท้ายก่อนเกิดกรณีพิพาทได้สำแดงราคาไว้ 104.18 และ 110.80 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝา ซึ่งการประเมินราคาดังกล่าวไม่มีปัญหาระหว่างโจทก์และจำเลย จึงต้องถือว่าราคาที่สำแดงไว้ในคราวสุดท้ายก่อนเกิดกรณีพิพาทโจทก์จำเลยยอมรับว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ต่อมาโจทก์นำเข้าฝาชวดอลูมิเนียมทั้งสองขนาดดังกล่าวอันเป็นครั้งพิพาทรวม 9 ครั้ง ระยะเวลาที่นำเข้าแต่ละครั้งห่างจากที่โจทก์นำเข้าครั้งสุดท้ายประมาณ 5 ถึง 11 เดือนโดยโจทก์สำแดงราคาสินค้าเท่ากันทุกครั้ง คือ ชนิด 1.5 และ 2.5 ออนซ์ราคา 62.80 และ 78.10 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งพันฝา ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงมากกว่าปกติ โดยไม่มีข้อเท็จจริงที่จะชี้ให้เห็นว่าราคาที่ลดลงมานั้นเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาเดิมกรณีจึงต้องถือว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าที่โจทก์นำเข้าในคราวที่เป็นกรณีพิพาทกันในคดีนี้มีราคาเท่ากับนำเข้าครั้งสุดท้าย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำฟางขวดอลูมิเนียมใช้ปิดหรือผนึกสิ่งที่มีเครื่องหมายการค้า "แบรนต์" เข้ามาในราชอาณาจักรรวม 9 ครั้งเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินราคาสินค้าและให้โจทก์เสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นทุกครั้ง การประเมินภาษีอากรเพิ่มไม่ชอบเพราะราคาที่เจ้าพนักงานประเมินใช้เป็นเกณฑ์ในการเพิ่มราคาไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินแต่จำเลยเห็นชอบกับการประเมินของเจ้าพนักงาน จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บเพิ่มจากโจทก์ ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือน รวมเงินภาษีอากรที่จำเลยเรียกเพิ่มจากโจทก์ 468,682.82 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,806.60 บาท ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีอากร การเพิ่มราวมและเพิกถอนการวินิจฉัยอุทธรณ์ กับให้จำเลยคืนภาษีอากรพร้อมดอกเบี้ย 525,806.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือน

จำเลยให้การว่า ราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าโจทก์สำแดงต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยชอบแล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบคืนเงินภาษีอากรและดอกเบี้ยให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรตามแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า ที่ กค.0613 (ก)/(4) 71, ที่ กค.0613(ก)/(4)72, ที่ กค.0613 (ก)/(4) 73, ที่ กค.0613(ก)/1-549, ที่ กค. 0613 (ก)/1-550, ที่ กค. 0613 (ก)/1-3123 และ ที่ กค. 0613 (ก)/1-3124 และเพิกถอนการเพิ่มราคาตามในชนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เลขที่ 030-41261 และเลขที่ 030-41262 และให้เพิกถอนการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ กค.0614(ก)/1659 และให้จำเลยคืนเงิน 525,806.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือนโดยเศษของเดือน ให้นับเป็นหนึ่งเดือนนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบว่า จำเลยเคยนำเข้าฝาชวดอลูมิเนียมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีกรณีที่เป็นข้อพิพาทสินค้าชนิด 1.5 ออนซ์ โจทก์สำแดงราคาเพื่อเสียภาษีอากร 104.18 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งพันฝ่า สินค้าชนิด 2.5 ออนซ์ โจทก์สำแดงราคาเพื่อเสียภาษีอากร 110.80 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งพันฝ่า สำหรับกรณีที่ เป็นคดีพิพาท โจทก์นำเข้าฝาชวดอลูมิเนียมทั้งชนิด 1.5 ออนซ์ และ 2.5 ออนซ์ โดยนำเข้ารวม 9 ครั้งตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2529 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2530 ตามใบขนเอกสารหมายเลข 34, 53, 72, 91, 111, 131, 151, 174 และ 193 โดยราคาที่สำแดงไว้ นั้นสินค้าชนิด 1.5 ออนซ์ ราคา 62.80 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝ่า และสินค้าชนิด 2.5 ออนซ์ ราคา 78.10 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝ่า เจ้าพนักงานของจำเลยไม่พอใจราคาที่โจทก์สำแดง จึงได้กำหนดราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าตามราคาที่โจทก์เคยนำเข้าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีกรณีพิพาท ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ราคาแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้าที่โจทก์นำเข้าทั้ง 9 ครั้งที่เป็นกรณีพิพาทนี้เป็นเท่าใด พิเคราะห์แล้วสินค้าที่โจทก์นำเข้าครั้งสุดท้ายก่อนกรณีที่เป็นข้อพิพาทกับคราวที่เป็นกรณีพิพาททั้ง 9 ครั้ง นั้นเป็นสินค้าประเภทเดียวกันคือฝาชวดอลูมิเนียมชนิด 1.5 และ 2.5 ออนซ์ บริษัทผู้จำหน่ายในต่างประเทศเป็นบริษัทเดียวกันคือบริษัท เอ็ม.ซี แพคเกจจิง จำกัด แห่งประเทศสิงคโปร์ ครั้งสุดท้ายที่โจทก์นำเข้านั้นปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 68 ว่า นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2529 และมีการนำเข้าในปี 2529 หลายครั้งดังที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 67, 68 และ 69 ราคาที่สำแดงไว้ อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันคือ ราคา 104.18 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝ่า และราคา 110.80 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝ่า ซึ่งการประเมินจากราคาดังกล่าวสำหรับคราวก่อนที่จะมีกรณีพิพาทนี้ไม่มีปัญหาระหว่างโจทก์และจำเลย สำหรับสินค้าประเภทที่โจทก์นำเข้ากรณีจึงต้องถือว่าราคาที่สำแดงไว้ในคราวสุดท้ายก่อนเกิดกรณีพิพาทนั้น

โจทก์จำเลยยอมรับว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด โจทก์นำเข้าครั้งที่ป็นกรณีพิพาทนี้รวม 9 ครั้ง ซึ่งวันนำเข้าที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 34, 53, 72, 91, 111, 131, 151, 173 และ 193 นั้น ระยะเวลาที่นำเข้าแต่ละครั้งห่างจากที่โจทก์นำเข้าครั้งสุดท้ายตามเอกสารหมาย จ.10 แผ่นที่ 68 ประมาณ 5 เดือน, 6 เดือน, 7 เดือน, 9 เดือน, และ 11 เดือน การนำเข้าที่เป็นกรณีพิพาททั้ง 9 ครั้ง โจทก์สำแดงราคาสินค้าเท่ากันคือสินค้าชนิด 1.5 ออนซ์ ราคา 62.80 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งพันฝ่า และชนิด 2.5 ออนซ์ ราคา 78.10 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝ่า ซึ่งราคาที่โจทก์สำแดงในคราวนำเข้าที่เป็นกรณีพิพาทนี้มีราคาที่ต่ำกว่าเดิมตามที่เคยสำแดงไว้ใน การนำเข้าครั้งสุดท้ายก่อนมีกรณีพิพาท ชนิด 1.5 ออนซ์ ราคาลดลงจากเดิม 61.38 เหรียญสิงคโปร์ต่อหนึ่งพันฝ่า หรือลดลงประมาณร้อยละห้าสิบ ชนิด 2.5 ออนซ์ ราคาลดลงจากเดิม 32.70 เหรียญสิงคโปร์ ต่อหนึ่งพันฝ่า หรือลดลงประมาณร้อยละยี่สิบเก้า นับว่าเป็นราคาที่ถือว่าลดลงมากกว่าปกติที่ควรจะเป็นตามสภาพของตลาด โจทก์อ้างว่าเหตุที่ราคาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ลดมาเป็นราคาที่โจทก์สำแดงนั้น เหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทแม่ของโจทก์เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อใหม่ โดยวิธีการประมูลจึงทำให้ได้ต่ำลงมาจากเดิม ในเหตุข้อนี้ชั้นศาลฎีกาได้พิจารณาถึงว่าสินค้าเป็นกรณีพิพาทกันนี้โจทก์และผู้ขายในต่างประเทศได้มีการติดต่อซื้อขายกันก่อนที่จะเกิดกรณีที่เป็นข้อพิพาทในการนำเข้าทั้ง 9 ครั้ง นี่เป็นเวลานานและมีการซื้อกันเกือบจะทุกเดือนทั้งก่อนการนำเข้าที่เป็นกรณีพิพาทตามที่ปรากฏในเอกสารหมาย ยล.67, 68 และ 69 ผู้ติดต่อซื้อขายกันเป็นเวลานานอย่างนี้จึงไม่น่าที่ผู้ขายจะกำหนดราคาขายสูงเกินสมควรกว่าราคาที่ควรจะเป็น ดังนั้นราคาเดิมจึงไม่น่าจะใช้ราคาที่บวกกำไรเกินสมควรไว้และสามารถที่จะลดลงได้ถึงเกือบครึ่งของราคาเดิม เพราะดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลตามที่ควรจะเป็น อันเป็นข้อที่จะทำให้เห็นว่าข้ออ้างของโจทก์หมดน้ำหนักในความเป็นจริง ยิ่งกว่านั้นในชั้นที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินราคาของเจ้าพนักงานนั้นโจทก์อ้างเหตุผลที่ราคาลดลงว่าเพราะราคาขอ

งอภูมิเนียมในตลาดมีแนวโน้มลดลง จึงได้เจรจากับทางโรงงานผู้ผลิตในประเทศ
สิงคโปร์ทางโรงงานผู้ผลิตจึงได้ปรับปรุงราคาใหม่อันเป็นผลละเหตุกับที่โจทก์กล่าว
อ้างในคำฟ้องและนำสืบ ศาลฎีกาเห็นว่า ถ้าโจทก์เปลี่ยนวิธีการซื้อโดยให้มีการ
ประมูลกันทำให้ราคาสินค้าที่โจทก์ต้องการซื้อและเคยซื้ออยู่เดิมนั้นต้องลดลงไปตาม
วิธีการและการแข่งขันของผู้ขายตามสภาพของตลาดการค้าจริงแล้วโจทก์ก็น่าจะนำ
เหตุดังกล่าวนั้นขึ้นอ้างต่อเจ้าพนักงานของจำเลยได้ว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดควร
จะเป็นเท่าใดแต่โจทก์ก็มิได้อ้างเหตุนี้ให้เจ้าพนักงานของจำเลยผู้มีหน้าที่พิจารณา
เรื่องนี้ทราบกลับไปอ้างเหตุอื่น ทำให้เห็นว่าข้อกล่าวอ้างนั้นไม่มีมูลพอที่จะให้เชื่อได้
ทั้งตามคำเบิกความของนายอิทธิศักดิ์จรรย์วรณกุล ที่ว่าบริษัท เอ็ม. ซี. แพคเกจจิง
จำกัด เป็นผู้ประมูลได้และได้ยืนยันราคาที่เสนอขายตามเอกสารหมายเลข จ.6 แผ่นที่
36 ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวนั้นลงวันที่ 1 ตุลาคม 2530 อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์
นำเข้าสินค้าที่เป็นกรณีพิพาททั้ง 9 ครั้งนี้ ขอนำสืบของโจทก์จึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อ
เหตุผลของโจทก์ในข้อที่จะให้ฟังว่าราคาสินค้าที่โจทก์เคยนำเข้ามามีราคาสูงขึ้นรับฟัง
เอาเป็นความจริงไม่ได้แล้ว ข้อเท็จจริงที่จะชี้ให้เห็นว่าราคาที่ลดลงมานั้นเป็นราคา
แท้จริงในท้องตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาเดิมจึงไม่มี กรณีจึงต้องถือว่าราคา
แท้จริงในท้องตลาดของสินค้าที่โจทก์นำเข้าในคราวที่เป็นกรณีพิพาทกันนั้นเท่าที่
จำนวนตามที่โจทก์เคยนำเข้าครั้งสุดท้ายและโจทก์จำเลยยอมรับกันไว้แล้ว เจ้าพนักงาน
ของจำเลยประเมินเรียกเก็บอากรตามราคาที่โจทก์เคยสำแดงไว้จึงเป็นการชอบ
แล้วคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าอากรกลางไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์
ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม เฟื่องฟู-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ